

0083735-82.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4938/2017 -

37º Distrito Policial - Campo Limpo, 730/2017 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS GIANNINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0083735-82.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0083735-82.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4938/2017 -

37º Distrito Policial - Campo Limpo, 730/2017 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS GIANNINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

MARCUS VINICIUS GIANNINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19/setembro/2017, por volta das 14h, na Rua Guarani D'Oeste, altura do nº 58, nesta cidade e comarca, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, droga, ou seja, 100,3g de maconha, acondicionadas em 46 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 70/71) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 26/outubro/2017 (fls. 72/73).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 98), apresentando sua resposta à acusação (fls. 103/104).

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu à época dos fatos, é fato que faz jus ao redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 (como vem decidindo este magistrado), sendo que a pena, caso imposta, não ultrapassará 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (26/outubro/2017) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCUS VINICIUS GIANNINI, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Droga apreendida: destrua-se.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)